Приложение
к приказу ПАО «Россети Юг»
от 03.10.2023 № 594

Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЧИСЛЯЩЕЙСЯ НА БАЛАНСЕ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Р ИСМ 80380011-ИА/Ф-4300 016-2023

Ростов-на-Дону
2023

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
III. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 7
IV. МЕРОПРИЯТИЯ 12
V. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗАКОННОЙ НЕУСТОЙКИ 35
Приложение 1 37
Приложение 2 41
Приложение 3 42
Приложение 4 43
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 44
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 45

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН департаментом реализации услуг и учета электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» (далее – ДРУиУЭЭ).

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «Россети Юг» от 03.10.2023 № 594.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в департаменте управления делами исполнительного аппарата Общества.

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ осуществляется ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».

8. ВВЕДЕН взамен 80380011-ИА/Ф-4300 016-2020 Регламента работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе ПАО «МРСК Юга», утверждённого приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.01.2020 №49.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии, правового блока, блока безопасности, блока экономики и финансов, бухгалтерского учета, а также на подразделение, ответственное за мониторинг процедур ликвидации и банкротства.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оказание услуг по передаче электрической энергии, дебиторская задолженность, структура дебиторской задолженности, мероприятия по снижению дебиторской задолженности, неустойка, разногласия, АСУ ДЗ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент работы с дебиторской задолженностью за оказанные услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе ПАО «Россети Юг» (далее - Регламент) является организационно-распорядительным документом ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) и разработан в целях организации в Обществе и его дочерних структурах (далее – ДО) эффективной работы по снижению дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии. Положения Регламента не распространяются на случаи, связанные с задолженностью между ДО, а также между Обществом и ДО, урегулирование которой осуществляется в соответствии с Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний ПАО «Россети», утвержденным Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.10.2015 № 206).

Регламентом унифицированы основные принципы и подходы в работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, распределены функции и механизмы внутреннего взаимодействия структурных подразделений ДО и Общества при реализации отдельных мероприятий.

Регламент распространяется на подразделения блока реализации услуг по передаче электроэнергии, правового блока, блока безопасности, блока экономики и финансов, бухгалтерского учета, а также на подразделения, ответственные за мониторинг процедур ликвидации и банкротства.

Контроль за исполнением Регламента на уровне Общества и ДО осуществляется заместителем Генерального директора по реализации услуг, на уровне филиалов Общества – заместителем директора филиала по реализации и развитию услуг.

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общество - Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг»).

ДО - дочерние общества ПАО «Россети Юг».

ТСО - территориальная сетевая организация.

Потребитель услуг - лицо, владеющее на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенными в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно); субъект оптового рынка электрической энергии, осуществляющий экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовая организация и гарантирующий поставщик в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся Обществу со стороны потребителей услуг, являющихся их должниками (дебиторами).

Дебитор (должник) - потребитель услуг, имеющий задолженность перед Обществом.

Расчетный период - календарный месяц, за который согласно законодательству Российской Федерации или договору оказания услуг по передаче электрической энергии определяется размер обязательств (требований) по оплате услуг.

Текущий (плановый) платеж - выплата потребителем услуг денежной суммы в счет обязательств текущего расчетного периода в сумме и сроки, предусмотренных условиями договора или законодательством Российской Федерации.

Текущие платежи - денежные обязательства, определяемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Претензионно-исковая работа - совокупность действий, направленных на добровольное досудебное урегулирование просроченной дебиторской задолженности посредством направления должнику претензии, а также взыскание такой задолженности в судебном порядке до момента получения Обществом исполнительного листа.

Безнадежный долг (долг нереальный к взысканию) - дебиторская задолженность, по которой истек установленный срок исковой давности или по которой в соответствии с гражданским законодательством обязательство по оплате прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

Оспариваемая задолженность - дебиторская задолженность, в отношении которой с потребителем услуг имеются разногласия, подтвержденные актом сверки расчетов или актом оказанных услуг, или в отношении которой отсутствуют подписанные акты оказанных услуг.

Неоспариваемая задолженность - дебиторская задолженность, в отношении которой с потребителем услуг отсутствуют разногласия.

Текущая задолженность - дебиторская задолженность по сформированным обязательствам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации или условиями договора для дебитора не наступила ответственность по их исполнению в виде оплаты законной (договорной) неустойки.

Реструктуризированная задолженность - задолженность, в отношении которой заключен договор (соглашение, мировое соглашение в суде) о реструктуризации задолженности.

Просроченная задолженность - дебиторская задолженность по сформированным обязательствам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации или условиями договора для дебитора наступила ответственность по их исполнению в виде оплаты законной (договорной) неустойки.

Рабочая задолженность - просроченная задолженность, по которой

должна осуществляться работа, направленная на ее погашение в досудебном и (или) судебном порядке.

Исковая задолженность - рабочая задолженность, взыскиваемая по полученным исполнительным листам, а также находящаяся процессе взыскания в судебном порядке.

Актуальная задолженность - рабочая задолженность, в отношении которой пока не инициирована процедура взыскания в судебном порядке, в том числе по причине осуществления мероприятий досудебного характера.

Мораторная задолженность - просроченная задолженность, обусловленная введением в отношении потребителя услуг процедуры банкротства и возникшая до даты принятия к производству арбитражного суда заявления о признании потребителя услуг банкротом.

Задолженность, подлежащая корректировке - просроченная задолженность, сформировавшаяся в результате ошибочно произведенного начисления, подтвержденного решением суда или признанного Обществом в досудебном порядке.

Разногласия - оспариваемая контрагентом (дебитором) стоимость оказанных услуг по передаче электрической энергии.

Разногласия по тарифу - разногласия заключаются в применении потребителем услуг при расчете стоимости услуг варианта тарифа (одноставочного или двухставочного, тарифной группы), отличного от варианта, применяемого Обществом.

Разногласия по величине мощности - разногласия заключаются в применении потребителем услуг при расчете стоимости услуг величины мощности, отличной от величины применяемой Обществом.

Разногласия по объему переданной электроэнергии потребителям - гражданам - разногласия заключаются в применении потребителем услуг при расчете стоимости услуг объемов электроэнергии, определенных на основании платежных документов потребителей-граждан и исполнителей коммунальных услуг, отличных от применяемых Обществом объемов электроэнергии, определенных на основании снятых контрольных показаний прибора учета потребителей-граждан, в том числе с применением расчетных способов.

Разногласия по объему переданной электроэнергии потребителям - юридическим лицам - разногласия заключаются в применении потребителем услуг при расчете стоимости услуг объемов электроэнергии, определенных на основании документов, представленных потребителями, отличных от применяемых Обществом объемов электроэнергии, определенных на основании снятых контрольных показаний прибора учета потребителя. К указанным разногласиям не относятся разногласия по объему переданной электроэнергии в сеть ТСО.

Разногласия по объему переданной электроэнергии ТСО - разногласия заключаются в применении потребителем услуг при расчете стоимости услуг объемов электроэнергии, определенных на основании несогласованных с

Обществом расчетных методов определения объемов переданной электроэнергии на границах балансовой принадлежности сетей Общества и ТСО.

Разногласия по цене электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь - разногласия заключаются в применении потребителем услуг при расчете стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, цены, отличной от применяемой Обществом.

Разногласия по объему электроэнергии, приобретаемой, в целях компенсации потерь - обусловлены разногласиями по объему переданной электроэнергии.

АСУ ДЗ - автоматизированная система учета дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Служба технической поддержки АСУ ДЗ - организация, оказывающая IT услуги по администрированию и обеспечению корректной работы АСУ ДЗ, а также осуществляющая консультацию пользователей системы и устранение программных ошибок по их заявкам.

Ответственный пользователь - лицо, ответственное за внесение информации в АСУ ДЗ и имеющее персональную учетную запись в АСУ ДЗ.

Администратор - лицо, осуществляющее координацию работы ответственных пользователей в АСУ ДЗ, взаимодействие со службой технической поддержки по ключевым вопросам.

Комиссия - комиссия по вопросам снижения просроченной дебиторской задолженности компаний группы «Россети», сложившейся в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии и за поставленную электрическую энергию, созданная приказом ПАО «Россети» от 01.08.2023 № 310.

Факторинг - финансирование кредитора под уступленное право денежного требования к дебитору.

Факторинговая компания – финансовая организация, оказывающая услуги факторинга.

Подразделение Общества, ответственное за мониторинг процедур ликвидации и банкротства – подразделение ПАО «Россети Юг», определенное действующим Регламентом работы в рамках процедур банкротства и ликвидации, в которых ПАО «Россети Юг» выступает в качестве кредитора (Департамент внутреннего контроля и управления рисками).

III. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

3.1. Требования к порядку учета информации о состоянии работы с дебиторской задолженностью.

В целях обеспечения учета данных о структуре дебиторской задолженности, контроля своевременного начала и последующего обеспечения в ее отношении претензионно-исковой работы, процедуры принудительного

взыскания, мероприятий в рамках процедуры банкротства должника, процедуры списания, корректировки начисления выручки (дебиторской задолженности) ответственными структурными подразделениями Общества осуществляется передача в подразделение бухгалтерского учета, а при наличии технической возможности - отражение в информационной системе Общества следующих документов:

акты об оказании услуг (иных первичных документов, оформляемых с потребителем услуг в соответствии с условиями договора), акты/протоколы об урегулировании разногласий, соглашения/заявления о зачете встречных однородных требований, соглашения об отступном, договоры уступки права требования задолженности (цессия), договоры факторинга, иные сделки, связанные с задолженностью, не позднее 2 рабочих дней с даты их оформления/заключения (ответственное подразделение - подразделение блока реализации услуг по передаче электроэнергии);

– копии вступивших в законную силу судебных решений, исполнительные листы, определения о включении дебиторской задолженности в реестр требований кредиторов не позднее 2 рабочих дней с даты их получения в суде либо поступления в Общество (ответственное подразделение - подразделение правового блока);

– постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного производства не позднее 2 рабочих дней с даты его получения от ФССП России (ответственное подразделение - подразделение блока безопасности).

В отсутствие для ответственных подразделений технической возможности работы в информационной системе Общества с вышеуказанными документами, информация в информационной системе Общества отражается подразделением бухгалтерского учета не позднее 2 рабочих дней, следующих с даты их получения. В этот же срок подразделением бухгалтерского учета отражаются в информационной системе Общества поступившие со стороны контрагентов или третьих лиц (по поручению контрагента или на основании заключенного договора факторинга) платежи[1] в погашение дебиторской задолженности.

В целях обеспечения контроля своевременности начала претензионной и исковой работы, обеспечения корректного расчета законной неустойки:

– подразделение блока реализации услуг по передаче электроэнергии или подразделение правового блока, в зависимости от установленного в Обществе распределения функциональных обязанностей, не позднее 2 рабочих дней с даты направления контрагенту претензии отражают указанную информацию в рамках единой информационной системы Общества в разрезе сумм дебиторской задолженности, числящейся в учете;

[1] Отнесение поступивших платежей в погашение задолженности осуществляется на основании назначения платежа, указанного контрагентом в платежном поручении, а при отсутствии такового - в очередности по сроку давности образования задолженности, начиная с более поздних расчетных периодов.

– подразделение правового блока не позднее 2 рабочих дней с даты направления в суд искового заявления о взыскании задолженности отражают указанную информацию в рамках единой информационной системы Общества в разрезе сумм дебиторской задолженности, числящейся в учете;

– подразделение блока реализации услуг по передаче электроэнергии не позднее 15 числа каждого месяца в рамках единой информационной системы Общества отражает в учете информацию о плановых платежах в погашение обязательств текущего месяца, предусмотренных условиями заключенных договоров.

Отражение в учете указанной в настоящем разделе информации осуществляется в разрезе расчетных периодов и заключенных договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии.

В рамках единой информационной системы Общества должна быть обеспечена возможность получения подразделениями блока реализации услуг по передаче электрической энергии, правового блока и блока безопасности информации об остатках задолженности:

– не обеспеченной в установленные Регламентом сроки мероприятиями по ее взысканию;

– обеспеченной направленными должникам претензиями;

– обеспеченной направленными в суд исковыми заявлениями;

– обеспеченной направленными в банк или ФССП России исполнительными листами;

– включенной в реестр требований кредиторов.

3.2. Инструменты контроля

Для эффективной организации работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии подразделения безопасности и реализации услуг осуществляют контроль изменения объема дебиторской задолженности, ее структуры, а также объема и структуры разногласий.

Структура дебиторской задолженности представлена на рисунке 1, структура разногласий представлена в таблице 1.

Рис.1. Структура дебиторской задолженности

Таблица 1

№ п/п	Наименование разногласия
1.	По тарифу
2.	По величине мощности
3.	По объему переданной электроэнергии потребителям - гражданам
4.	По объему переданной электроэнергии потребителям - юридическим лицам
5.	По объему переданной электроэнергии ТСО

В целях контроля динамики изменения дебиторской задолженности и разногласий, их структуры, эффективности мероприятий по их снижению, а также оценки обеспечения просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, Общество ежемесячно осуществляет формирование отчета о расчетах и состоянии задолженности за услуги по передаче электрической энергии и электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, с потребителями услуг (далее - отчет по форме ДЗ-1, форма ДЗ-1), форма которого утверждена приказом ПАО «Россети Юг» от 23.08.2023 №486 «Об организации сетевой отчетности».

Администрирование[2] отчета по форме ДЗ-1 в АСУ ДЗ осуществляется подразделением блока реализации услуг по передаче электрической энергии Общества.

В целях осуществления контроля проводимой работы по снижению просроченной задолженности, а также ее эффективности, Общество осуществляет разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества планов-графиков мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (далее - План-график), а также отчетов об их выполнении (далее - Отчет, Отчет о выполнении Плана-графика), формы которых утверждены приказом ПАО «Россети Юг» от 23.08.2023 №486 «Об организации сетевой отчетности».

Администрирование[3] Плана-графика, Отчета о выполнении Плана-графика в АСУ ДЗ осуществляется подразделением блока реализации услуг по передаче электрической энергии Общества.

Разработка и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Плана-графика осуществляется ежеквартально, не позднее 45 дней от начала квартала. В рамках данного вопроса одновременно с актуализированным Планом-графиком на рассмотрение Совета директоров Общества представляется отчет о выполнении ранее утвержденного (предыдущего) Плана-графика с отражением в рамках пояснительной записки информации,

[2] В части создания новых пользователей, новых структурных подразделений, присвоения контрагентам группы потребителей, открытия новых или ранее закрытых отчётных периодов, закрытия отчетных периодов.

[3] В части создания новых пользователей, новых структурных подразделений, добавления нового мероприятия, открытия новых или ранее закрытых отчётных периодов, закрытия отчетных периодов.

кратко характеризующей объем и результаты проведенной работы[4] в течение отчетного периода в отношении задолженности, сложившейся на начало отчетного периода, а также в отношении вновь образованной в течение отчетного периода просроченной задолженности.

Ответственным подразделением за формирование отчета по форме ДЗ-1, Плана-графика и Отчета является подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии Общества, которое с участием подразделения бухгалтерского учета, подразделений правового блока и блока безопасности, в зависимости от установленного в Обществе распределения функциональных обязанностей, осуществляет их наполнение отчетной информацией.

Подразделение бухгалтерского учета несет ответственность за достоверность информации о величине дебиторской задолженности, подразделение правового блока - за достоверность информации о взыскании задолженности в судебном порядке, о включении задолженности в реестры требований кредиторов должников, подразделение блока безопасности - за достоверность информации о взыскании задолженности в принудительном порядке.

Отчеты по форме ДЗ-1, План-график, Отчет о выполнении Плана-графика формируются в АСУ ДЗ согласно порядку, установленному Требованиями к работе в автоматизированной системе учета дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (приложение 1 к настоящему Регламенту).

3.3. Требования к инструментам контроля

План-график разрабатывается в разрезе потребителей услуг в отношении всего объема просроченной задолженности и разногласий, сформировавшихся на начало текущего квартала, и включает переходящие мероприятия, реализуемые в отношении ранее сформировавшихся просроченной задолженности (ее остатка) и (или) разногласий (их остатка), а также мероприятия в отношении вновь образовавшейся просроченной дебиторской задолженности и (или) разногласий.

Структура, размер задолженности и разногласий, а также ожидаемый результат от реализации мероприятий разрабатываемого Плана-графика должны соответствовать величинам задолженности и разногласий, указанным в отчете ДЗ-1.

Сроки исполнения мероприятий по направлению претензий и исковых заявлений о взыскании вновь образованной просроченной задолженности должны планироваться с учетом требований п. 4.6.2 Регламента. Сроки получения ожидаемого результата от реализации запланированных

[4] Отражается информация о работе в судах, с правоохранительными органами, с конкурсными управляющими в рамках процедур банкротства должников, о размере погашения просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода, и прироста вновь образованной просроченной задолженности в отчетном периоде, с выделением информации в разрезе основных должников.

мероприятий должны в обязательном порядке определяться ожидаемым сроком погашения задолженности и планироваться с учетом текущей стадии процедуры взыскания, в том числе с учетом установленных законодательством Российской Федерации процессуальных сроков, существующей судебной практики, а также условий соглашений о зачете и договоров цессии. Формулировки указываемых в Плане-графике переходящих мероприятий должны определяться текущей стадией взыскания и корректироваться при ее изменении в рамках формирования следующего Плана-графика.

Отчет о выполнении Плана-графика формируется нарастающим итогом с даты, на которую сформирован План-график, и должен содержать в отношении каждого запланированного мероприятия информацию о событиях, характеризующих состояние его выполнения (дата, полученный результат, присвоенный судом номер дела), или об объективных причинах невыполнения.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ[5]

4.1. Мероприятия по снижению и предупреждению образования просроченной задолженности:

– повышение эффективности мер по ограничению режима потребления электрической энергии: инвентаризация «узких» мест электрической сети, создающих препятствия к введению ограничения режима потребления электрической энергии в отношении «проблемных» потребителей, разработка и реализация мер по оптимизации топологии электрической сети (выявление «проблемных» потребителей электрической энергии, технологических причин, препятствующих ограничению режима их электропотребления, разработка альтернативных схем электроснабжения добросовестных потребителей, планов и смет реализации таких схем);

– повышение эффективности и антикоррупционной защищенности процесса формирования объема услуг по передаче электрической энергии (защита данных от несанкционированного вмешательства, автоматизация расчетных методов определения обязательств потребителей, строгий учет и электронная архивация актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии, внедрение системы «интерактивный контролер» - контроль и анализ графиков обхода потребителей, разграничение функций формирования объема услуг и оперативно-ремонтной, внедрение систем внутреннего аудита и собственной безопасности);

– обеспечение выполнения согласованных с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями) графиков контрольного снятия показаний и технической проверки средств

[5] Распределение ответственности между подразделениями Общества за реализацию мероприятий, перечисленных в пунктах 4.1 - 4.5 настоящего раздела устанавливается локальными нормативными актами Общества.

учета электрической энергии;

– инвентаризация параметров точек поставки (физического и экономического уровня напряжения, категории надежности электроснабжения, максимальной мощности потребителей электрической энергии), восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении;

– инвентаризация актов согласования технологической и аварийной брони, принятие мер к приведению значений брони к обоснованному уровню и к оформлению и согласованию таких актов с соответствующими потребителями;

– принятие мер к организации учета почасовых объемов потребления электрической энергии в отношении потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, присоединенных к собственным электрическим сетям филиала и к сетям территориальных сетевых организаций, в границах балансовой принадлежности которых Общество являются исполнителем услуг по передаче электрической энергии на основании соответствующих договоров;

– проведение переговоров с потребителями услуг по урегулированию разногласий, сформировавших оспариваемую задолженность;

– напоминание потребителю услуг о наступлении очередного срока платежа путем направления уведомления с выставлением счета на оплату;

– идентификация и осуществление взаимодействия с работником финансового подразделения потребителя услуг, ответственного за распределение денежного потока между кредиторами;

– согласование с контрагентом в рамках вновь заключаемого договора оказания услуг условия о предоставлении им гарантии оплаты (поручительство третьих лиц, гарантии банков и т.д.);

– согласование с контрагентом в рамках вновь заключаемого договора оказания услуг условия безакцептного списания денежных средств с его счета;

– согласование с контрагентом в рамках вновь заключаемого договора оказания услуг порядка зачисления поступивших платежей, согласно которому обязательства погашаются в очередности по сроку давности их образования, начиная с более поздних расчетных периодов;

– заключение прямых договоров на услуги по передаче электрической энергии с конечными потребителями электрической энергии;

– инициирование процедуры банкротства должника;

– взаимодействие с правоохранительными органами.

4.2. Мероприятия по снижению рабочей задолженности:

– информирование должника о наличии у него просроченной задолженности с использованием средств телефонной (сотовой) связи (в т.ч. автоинформатора и sms-сообщений) и сети Интернет (электронных сообщений на адрес электронной почты);

– инициирование в отношении должника процедуры полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;

– инициирование привлечения должника и его руководителя к административной ответственности за нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии, за невыполнение требований о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии, за необеспечение доступа к принадлежащим должнику энергопринимающим устройствам при осуществлении мероприятий по введению ограничения режима потребления электроэнергии, за нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;

– инициирование привлечения лиц, владеющих на законном основании электросетевым оборудованием, к чьим сетям опосредованно подключен должник, к административной ответственности за невыполнение требований Общества о введении ограничения режима потребления электрической энергии;

– направление должнику претензии;

– взыскание задолженности (урегулирование разногласий) в судебном порядке (с неустойкой за просрочку оплаты (процентами за пользование чужими денежными средствами) или без таковой);

– использование банковской гарантии в качестве встречной меры обеспечения исков к потребителю услуг;

– взыскание задолженности на основании исполнительных документов;

– заключение соглашения (мирового соглашения в суде) о реструктуризации задолженности и контроль их исполнения;

– контроль очередности погашения требований кредиторов по текущим расчетам, установленной законодательством Российской Федерации 6;

– уступка права требования задолженности;

– зачет встречных однородных требований;

– получение в счет погашения задолженности отступного;

– направление обращения в правоохранительные органы на предмет пресечения неправомерного вывода из обращения на рынке электрической энергии денежных средств.

4.3. Мероприятия по снижению мораторной задолженности:

– взаимодействие и контроль арбитражных управляющих при сопровождении процедур банкротства должников (осуществление оценки решений, принятых собранием кредиторов, действий/бездействий арбитражных управляющих на предмет нарушения прав и законных интересов Общества с обжалованием таких решений, взыскание убытков с арбитражных

[6] Мероприятие осуществляется в отношении задолженности по текущим платежам потребителей услуг, в отношении которых введена процедура банкротства.

управляющих или СРО арбитражных управляющих);

– контроль очередности погашения требований кредиторов;

– участие в собраниях/комитетах кредиторов и судебных заседаниях с целью обеспечения интересов Общества в процедурах банкротства;

– рассмотрение и согласование предложений о порядке, условиях и сроках реализации имущества должников, оценка целесообразности приобретения Обществом имущества должников в счет погашения задолженности;

– выявление фактов совершения действий, направленных на преднамеренное или фиктивное банкротство;

– выявление сделок должника, направленных на вывод активов, сделок с предпочтением и иных сделок, которые возможно оспорить в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

– уступка права требования задолженности;

– привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц;

– взаимодействие и контроль за ликвидационными мероприятиями, осуществляемыми в ходе ликвидационных процедур (в том числе при рассмотрении и утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов);

– заявление требований Общества для включения в реестр требований кредиторов должника;

– контроль за реализацией активов должника;

– мероприятия, проводимые с учетом норм, содержащихся в статьях 61-64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. Мероприятия по снижению безнадежной задолженности:

– уступка права требования задолженности;

– списание задолженности.

4.5. Мероприятием по снижению задолженности, подлежащей корректировке, является корректировка стоимости услуг)

4.6. Особенности работы по снижению просроченной задолженности и урегулированию разногласий.

Работа по снижению просроченной задолженности и урегулированию разногласий, сформировавших текущую оспариваемую задолженность, должна проводиться по следующим направлениям:

– переговоры;

– претензионная работа;

– исковая работа;

– альтернативные мероприятия.

Работа по указанным направлениям должна проводиться одновременно.

При поступлении от контрагента акта об оказании услуг, подписанного с разногласиями, подразделение блока реализации услуг по передаче электроэнергии филиала не позднее 1 рабочего дня с даты поступления вышеуказанного акта инициирует проведение совещания с контрагентом по урегулированию данных разногласий. Указанное совещание может быть проведено с контрагентом до даты[7] закрытия бухгалтерией отчетного периода. Результаты проведенного совещания оформляются протоколом, в рамках которого фиксируются:

– согласованные объемы оказанных услуг по всем тарифным группам;

– объемы разногласий, оставшиеся неурегулированными (при их наличии), с указанием наименования потребителя, номера договора энергоснабжения (лицевого счета), точки поставки, уровня напряжения, тарифной группы и обоснование позиции сторон о невозможности их урегулирования в досудебном порядке;

– информация о соблюдении или нарушении Сторон сроков информационного обмена документами, необходимыми для определения объемов оказанных услуг, с детализацией взаимных претензий (в случае их наличия).

В случае если по результатам проведенного совещания разногласия или их часть были урегулированы в пользу контрагента, подразделение блока реализации услуг филиала корректирует первичные документы, содержащие сведения об объемах переданной электроэнергии в разбивке по точкам поставки, уровням напряжения, тарифным группам, а также акт об оказании услуг по передаче электроэнергии в целях их оформления с контрагентом.

Порядок истребования задолженности, образовавшейся в результате нарушения со стороны потребителя обязательств по оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии, является общим для подтвержденной (неоспариваемой) задолженности и разногласий (оспариваемой задолженности).

При этом в целях сокращения сроков судебного взыскания задолженности Общество может принять решение о подаче исковых заявлений отдельно в отношении оспариваемой и неоспариваемой задолженности.

Урегулирования разногласий с контрагентами в текущих расчетных периодах, сформированных в предшествующих периодах и подписание соглашений об изменении объемов переданной электроэнергии за периоды предшествующих расчетному году (перерасчеты), производятся на основании решений суда.

Возможно урегулирование разногласий и проведение перерасчетов прошлых периодов в досудебном порядке после протокольного решения Комиссии, в

[7] 20 число месяца, следующего за отчетным.

функционал которой входит рассмотрение и урегулирование разногласий за услуги по передаче электрической энергии с контрагентами, при наличии заключения со стороны подразделения правового блока филиала.

В целях предупреждения формирования разногласий с низкой вероятностью их урегулирования в пользу Общества в последующих периодах, Комиссии, действующие в филиалах Общества в функционал которых входит рассмотрение и урегулирование разногласий за услуги по передаче электрической энергии обязаны обеспечивать регулярное (не реже 1 раза в квартал) рассмотрение следующих вопросов (в том числе, но не ограничиваясь):

- динамика разногласий в разбивке по причинам их образования;
- судебная практика по сформированным ранее разногласиям.

Результатами работы комиссий, действующих в филиалах Общества при рассмотрении вышеуказанных вопросов, должны быть либо рекомендации подразделениям блока реализации услуг по передаче электроэнергии филиалов по порядку формирования объемов оказанных услуг, либо рекомендации подразделениям правового блока филиалов по порядку защиты интересов Общества в суде, либо инициирование в установленном порядке законодательных инициатив по пересмотру действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы формирования объемов и стоимости оказанных сетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии.

4.6.1. Переговоры

Основная задача переговоров - урегулирование разногласий, сформировавших текущую оспариваемую задолженность, согласование условий альтернативных способов погашения задолженности.

Организацию проведения переговоров с должником и (или) его основным акционером (управляющей компанией) осуществляет подразделение блока реализации услуг по передаче электроэнергии филиала. В случае необходимости к переговорам могут быть привлечены представители других функциональных подразделений.

Переговоры по урегулированию просроченной задолженности могут осуществляться одновременно с мероприятиями претензионно-искового характера.

4.6.2. Претензионно-исковая работа

Претензионная работа осуществляется подразделением блока реализации услуг по передаче электрической энергии. Возложение функции осуществления претензионной работы на подразделение правового блока возможно исключительно по согласованию с Заместителем Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

Подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала не позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днем возникновения просроченной задолженности (по условиям договора или в соответствии с законодательством РФ), направляет должнику претензию о необходимости погашения задолженности за услуги по передаче электрической энергии. Оформление претензий осуществляется по подготовленной подразделением правового блока типовой форме.

При возложении функции осуществления претензионной работы на подразделение правового блока подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем возникновения просроченной задолженности (по условиям договора или в соответствии с законодательством), предоставляет в подразделение правового блока все необходимые документы и информацию (в том числе по запросу подразделения правового блока) для подготовки претензии.

Подразделение правового блока филиала не позднее 3 рабочих дней с даты поступления от подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии первичных документов, подтверждающих объем и стоимость оказанных услуг по передаче электроэнергии, а также иных документов, необходимых по условиям договора для подтверждения исполнения Обществом своих обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии, направляет должнику претензию о необходимости погашения задолженности за услуги по передаче электрической энергии. Копии направленных претензий в тот же день по журналу учета и регистрации претензий передаются в подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала с целью контроля исполнения дебиторами изложенных в данных претензиях требований.

Подразделение блока правового обеспечения филиала обеспечивает направление претензии способом, позволяющим подтвердить факт и дату ее отправления, а также дату ее получения контрагентом.

Ведение учета всех претензий (хранение копий и ведение реестра) обеспечивает подразделение правового обеспечения филиала, контроль за получением ответа на претензию (исполнением претензионных требований) обеспечивает подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала.

В случае направления претензии с требованием о погашении суммы основного долга в текст претензии в обязательном порядке включается сумма основного долга, описание оснований возникновения задолженности, периода ее возникновения и требование о погашении законной (договорной) неустойки. При направлении претензии с требованием о погашении исключительно законной (договорной) неустойки в текст претензии в обязательном порядке включается сумма основного долга, на которую была рассчитана законная (договорной) неустойка, описание оснований возникновения задолженности,

период ее возникновения, период начисления законной (договорной) неустойки до даты погашения основного долга, итоговый размер законной (договорной) неустойки.

Если требования, указанные в претензии, не удовлетворены по истечении 30 календарных дней (если иной срок не установлен договором), подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии инициирует взыскание задолженности в судебном порядке путем направления в подразделение правового блока служебного письма или иного документа с приложением первичных и иных документов, подтверждающих величину просроченной задолженности за соответствующий расчетный период (в том числе документы, дополнительно запрошенные подразделением правового блока), а также документы, подтверждающие соблюдение претензионного порядка, для подготовки искового заявления.

В дальнейшем подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала в отсутствие единой информационной системы контроля расчетов не позднее 1 рабочего дня информирует подразделение правового блока филиала о погашении задолженности (полной либо частичной), заключении соглашения о реструктуризации долга или ином существенном событии в отношениях с дебитором, которое в том числе, изменяет величину просроченной задолженности за соответствующий расчетный период и влечет необходимость принятия решения об изменении исковых требований/отказе от иска. Примерный перечень документов, передаваемых подразделением блока реализации услуг по передаче электрической энергии в подразделение правового блока по каждому существенному событию (при условии, что подразделение правового блока не располагает данной документацией исходя из функционала), представлен в приложении 2 к настоящему Регламенту.

Передача документов осуществляется по журналу учета и регистрации документов для подачи искового заявления, в том числе посредством существующей автоматизированной системы документооборота.

Подразделение правового блока с даты получения от подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии всех необходимых документов:

– не позднее 2 рабочих дней направляет в подразделение блока экономики и финансов, выполняющее казначейские функции, заявку на осуществление платежа в оплату государственной пошлины (иных обязательных платежей) для своевременного направления искового заявления в суд, согласованную в соответствии с действующим организационно-распорядительным документом, регламентирующим порядок прохождения платежей в Обществе;

– не позднее 10 рабочих дней формирует необходимый пакет документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и направляет исковое заявление в суд (с учетом наличия документа, подтверждающего

оплату госпошлины), а также (при наличии оснований) заявление о принятии обеспечительных мер по аресту денежных средств или иного имущества (активов) должника, в том числе находящихся у третьих лиц;

– либо не позднее 20 рабочих дней формирует документы для увеличения размера исковых требований в рамках дела (дел), уже находящегося (находящихся) на рассмотрении в суде, для их заявления в соответствии с процессуальными сроками.

Решение о способе предъявления исковых требований о взыскании задолженности (предъявление нового иска или увеличение ранее заявленных требований) принимается руководителем подразделения правового блока филиала исходя из судебной практики, сложившейся в месте рассмотрения спора, а также с учетом сроков рассмотрения дела, находящегося в суде.

В случае если величина просроченной задолженности должника не превышает суммы расходов филиала на направление иска заказным письмом, подразделение правового блока вправе отложить предъявление исковых требований о взыскании задолженности до превышения просроченной задолженности вышеуказанного значения. При превышении просроченной задолженности суммы расходов филиала на направление иска заказным письмом требования о взыскании задолженности должны быть предъявлены в суд не позднее 10 рабочих дней, следующих от даты истечения срока для удовлетворения должником последней претензии.

Подразделением правового блока совместно с подразделением блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала обеспечивается расчет и взыскание законной неустойки на дату рассмотрения дела в суде, для чего обеспечивается заблаговременное направление соответствующих уточнений суммы исковых требований ответчику. Порядок предъявления штрафных санкций определен в разделе V Регламента.

Подразделением блока безопасности филиала в кратчайшие сроки (но не более 30 календарных дней) с момента получения информации о просроченной задолженности от подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии должны принять меры по выявлению имущества (активов) должника и получению документов, подтверждающих наличие, размер и местонахождение этих активов (имущества). На основании полученной информации и подтверждающих документов подразделение правового блока филиала обязано не позднее 10 рабочих дней принять меры по заявлению обеспечительных мер и аресту такого имущества (активов), в том числе находящегося у третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подразделение правового блока филиала в течение 5 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу судебного акта о взыскании задолженности, либо обращения такого судебного акта к немедленному исполнению, обращается в суд с заявлением (ходатайством) о выдаче исполнительного листа.

При получении исполнительного документа работник подразделения правового блока проверяет его содержание на соответствие нормам статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон № 229): корректные наименования должника и взыскателя, ИНН, сумму взысканной задолженности, госпошлины и процентов, иные реквизиты, и в случае выявления замечаний, в течение 2 рабочих дней направляет исполнительный документ в суд (либо иной орган, его выдавший) с заявлением об устранении нарушений.

Оригинал исполнительного документа не позднее 2 рабочих дней, следующих с даты его получения, передается подразделением правового блока в подразделение блока безопасности с отметкой в журнале учета и регистрации исполнительных документов филиала, а при наличии технической возможности и в рамках информационной системы Общества. Ведение указанного журнала осуществляется подразделением блока безопасности.

4.6.3. Исполнительное производство, организация взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов (ФССП России) и ее территориальными органами.

Непосредственное взаимодействие с подразделениями ФССП России, сопровождение исполнительного производства на всех его стадиях, в том числе оказание содействия по выявлению и розыску имущества должника-организации и совершению исполнительных действий, контроль за полнотой и своевременностью принятых судебным приставом-исполнителем мер, а также реализация иных прав, предоставленных действующим законодательством Российской Федерации взыскателю по исполнительному производству, осуществляется подразделением блока безопасности.

Подразделение правового блока филиала в течение 5 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу судебного акта о взыскании задолженности, либо обращения такого судебного акта к немедленному исполнению, информирует подразделение блока безопасности об удовлетворении исковых требований Общества.

Подразделением блока безопасности в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, принимаются меры по актуализации имеющейся информации о расчетных счетах и имущественном положении должника. По результатам актуализированной информации о расчетных счетах и имущественном положении должника подразделением блока безопасности принимается решение о порядке взыскания задолженности:

– направление исполнительного документа в банк (иную кредитную организацию) или орган, исполняющий судебные акты в порядке,

определенном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации[8] и частью 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ[9] «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ);

– направление исполнительного документа в территориальный орган ФССП России с заявлением о возбуждении исполнительного производства, а в случае наличия сведений о расчетном счете или имуществе должника, с ходатайством о наложении ареста на них, с приложением документов, содержащих информацию о должнике, его имущественном положении и иных сведений, которые могут иметь значение для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа.

Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем получения исполнительного документа, подразделение блока безопасности предъявляет его с приложением всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов по месту исполнения в зависимости от принятого решения.

В случае направления исполнительного документа в банк (иную кредитную организацию) и не поступления денежных средств в полном объеме в течение 30 рабочих дней с даты его предъявления подразделением блока безопасности должны быть приняты меры по отзыву исполнительного листа из банка (иной кредитной организации) и его предъявлению на исполнение в ФССП России (ее территориальные органы) либо в другой банк (иную кредитную организацию) с учетом оценки дальнейшей перспективы взыскания задолженности.

При принятии решения об отзыве из банка (иной кредитной организации) исполнительного документа о взыскании задолженности по текущим платежам с должника, в отношении которого введена процедура банкротства, и направления его в территориальное подразделение ФССП России, в обязательном порядке оценивается такая целесообразность с учетом установленных законодательством Российской Федерации о банкротстве особенностей удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам согласно календарной очередности, а также возможности получения необходимых документов[10] о финансовой деятельности должника или организации дополнительных мероприятий[11] в ходе исполнительного производства.

В случае если в отношении должника введена процедура конкурсного производства исполнительный документ о взыскании задолженности по

[8] В отношении должника - государственного органа Российской Федерации, органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, должника - казенного учреждения.

[9] В отношении должника - бюджетного учреждения.

[10] Выписка о движении денежных средств по расчетному счету, сведения о реестре текущих кредиторов, погашения/не погашения требований кредиторов по текущим платежам, иные.

[11] Вручение предупреждений об уголовной ответственности арбитражному управляющему, вручение постановления о запрете расходования денежных средств, поступающих в кассу, иные.

текущим платежам направляется на основной счет должника, открытый в банке (иной кредитной организации), не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем получения исполнительного документа.

При отсутствии в Обществе информации об основном счете должника подразделением блока безопасности филиала в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения исполнительного документа, принимаются меры по получению указанной информации, а также сведений о наличии на указанном счете ранее предъявленных требований Общества.

В случае неполучения подразделением блока безопасности информации об основном счете должника в указанные сроки исполнительный документ о взыскании задолженности по текущим платежам в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения исполнительного документа, направляется в территориальное подразделение ФССП России с целью организации обращения взыскания на основной счет должника.

Решение об отзыве исполнительного документа о взыскании задолженности по текущим платежам с открытого в банке (иной кредитной организации) основного счета должника, находящегося в конкурсном производстве, принимается подразделением блока безопасности Общества в случае изменения основного счета с целью его направления на актуальный основной счет в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В случае направления исполнительного документа в орган, исполняющий судебный акт в порядке, определенном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не поступления денежных средств в полном объеме в течение трех месяцев со дня его принятия исполняющим органом, подразделение блока безопасности Общества принимает меры по получению у органа, исполняющего судебный акт, уведомления о неисполнении судебного акта (в случае его отсутствия в вышеуказанный срок) и после, в пятидневный срок со дня получения указанного уведомления, направляет подразделениям блока реализации услуг по передаче электрической энергии и правового блока служебную записку о неисполнении судебного акта с приложением необходимых документов.

Подразделение правового блока в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления от подразделения блока безопасности вышеуказанной служебной записки, направляет Генеральному директору Общества, или уполномоченному коллегиальному рабочему органу, заключение о наличии правовых оснований для инициирования привлечения к субсидиарной ответственности главного распорядителя средств соответствующего бюджета по долгам подведомственного ему казенного учреждения. Решение об инициировании процедуры привлечения к субсидиарной ответственности принимается Генеральным директором Общества или уполномоченным коллегиальным рабочим органом.

Подразделение правового блока формирует пакет документов и исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности главного

распорядителя средств соответствующего бюджета в порядке, определенном пунктом 4.6.2 настоящего Регламента.

В случае направления исполнительного документа в орган, исполняющий судебный акт в порядке, определенном Федеральным законом № 83-ФЗ и не поступления денежных средств в полном объеме в течение трех месяцев со дня его принятия соответствующим органом, подразделение блока безопасности принимает меры по получению у органа, исполняющего судебный акт, уведомления о неисполнении судебного акта (в случае его отсутствия в вышеуказанный срок), к отзыву исполнительного документа и его предъявлению на исполнение в ФССП России (ее территориальные органы).

В целях обеспечения оперативного контроля и своевременного принятия решений о проведении дополнительных мероприятий, в том числе, о направлении судебному приставу - исполнителю соответствующих ходатайств в порядке статьи 64.1 Федерального закона № 229, подразделение блока безопасности с привлечением профильных подразделений Общества (при необходимости) обеспечивает ведение и поддержание в актуальном состоянии информационной базы (в любом из доступных форматов), позволяющей установить на какой стадии находится исполнительное производство.

В этих целях филиалы Общества могут заключать соглашения с ФССП России и ее территориальными органами об организации электронного документооборота по защищенным каналам связи на региональном либо федеральном уровне взаимодействия.

При выявлении оснований для обжалования принятого постановления службы судебных приставов, незаконных действий (бездействия), подразделение блока безопасности в десятидневный срок со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или иным должностным лицом постановления, совершения незаконного действия или установления факта его бездействия (а в случае не извещения о времени и месте совершения действий - в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии)), направляет жалобу в порядке, установленном главой 22 Федерального закона № 229.

В случае отказа в удовлетворении жалобы, поданной в порядке, установленном главой 22 Федерального закона № 229, а также при выявлении фактов причинения вреда (убытков) Общества незаконными постановлениями, действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя:

– подразделение блока безопасности не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем установления соответствующего факта, представляет в подразделение правового блока филиала все необходимые документы и информацию (в том числе дополнительно запрошенные подразделением правового блока) для подготовки заявления (жалобы);

– подразделение правового блока в течение 8 рабочих дней, следующих за днем получения от подразделения блока безопасности необходимых документов, обеспечивает направление в суд соответствующего заявления

(жалобы). Решение о способе защиты прав и законных интересов Общества (в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ, или в порядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ, или в порядке ст. 16 ГК РФ) принимается руководителем подразделения правового блока исходя из фактических обстоятельств.

4.6.4. Инициирование процедуры банкротства должника

В случае неисполнения дебитором денежного требования, подтвержденного вступившим в законную силу решением суда, Обществом может быть инициировано обращение в суд о его признании несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон № 127).

4.6.4.1. В случае не взыскания (не поступления) денежных средств по исполнительному документу в полном объеме в течение 3-х месяцев с даты его предъявления в порядке, установленном пунктом 4.6.3 настоящего Регламента, подразделение блока безопасности филиала не позднее истечения вышеуказанного периода направляет подразделениям блока реализации услуг по передаче электрической энергии и правового блока филиала, а также подразделению Общества, ответственному за мониторинг процедур ликвидации и банкротства, служебную записку по данному факту с информацией об имущественном положении должника, о наличии у него кредиторской задолженности, о действиях руководства или собственников имущества должника, направленных на вывод или сокрытие активов, и иных установленных в отношении должника сведений (при наличии).

Подразделение Общества, ответственное за мониторинг процедур ликвидации и банкротства, не позднее 2 рабочих дней со дня поступления от подразделения блока безопасности вышеуказанной служебной записки, осуществляет проверку наличия возбужденного в отношении должника дела о банкротстве или опубликованных в установленном порядке решений уполномоченных органов о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

По факту проведенной проверки подразделение Общества, ответственное за мониторинг процедур ликвидации и банкротства, направляет соответствующую служебную записку в подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии, блока безопасности и правового блока.

4.6.4.2. В случае отсутствия возбужденного (инициированного) в отношении должника дела о банкротстве подразделение правового блока филиала в течение 5 рабочих дней с даты поступления от подразделения Общества, ответственного за мониторинг процедур ликвидации и банкротства, указанной в пункте 4.6.4.1 настоящего Регламента служебной записки направляет в подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии заключение о наличии правовых оснований для инициирования в отношении должника процедуры банкротства.

Решение об инициировании процедуры банкротства должника

принимается Генеральным директором Общества или уполномоченным коллегиальным рабочим органом Общества на основании направленной подразделением блока реализации услуг по передаче электроэнергии служебной записки в течение 5 рабочих дней с даты поступления от подразделения правового блока заключения о наличии правовых оснований для инициирования в отношении должника процедуры банкротства.

Дальнейшая работа по инициированию дела о банкротстве должника, включению требований в реестр требований кредиторов должника, обжалованию действий (бездействия) арбитражного управляющего, решений собраний/комитетов кредиторов, решений ликвидационной комиссии (ликвидатора), по привлечению контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, иная судебная работа, связанная с делом о банкротстве должника (или ликвидацией должника) осуществляется в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Общества, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии с требованиями Федерального закона № 127.

4.6.4.3. При инициировании процедуры банкротства должника - субъекта естественной монополии подразделение блока безопасности филиала осуществляет взаимодействие со службой судебных приставов-исполнителей в целях получения доказательств невозможности удовлетворения требований к должнику без обращения взыскания на имущество должника, непосредственно участвующего в основной хозяйственной деятельности организации.

4.6.4.4. При установлении факта нахождения должника в процедуре ликвидации подразделение блока реализации услуг по передаче электроэнергии филиала в течение 3 рабочих дней предоставляет в подразделение правового блока все необходимые документы и информацию (в том числе по запросу подразделения правового блока), подтверждающие наличие задолженности должника перед Обществом, для предъявления требований к должнику, находящемуся в процессе ликвидации. Подразделение правового блока филиала в течение 10 рабочих дней с даты поступления от подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала необходимых документов (но не позднее истечения установленного ликвидационной комиссией (ликвидатором) срока) обеспечивает предъявление соответствующих требований в ликвидационную комиссию или ликвидатору для включения в ликвидационный баланс.

4.6.4.5. При установлении факта предстоящего исключения должника из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа подразделение блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала в течение 3 рабочих дней предоставляет в подразделение правового блока все необходимые документы и информацию (в том числе по запросу подразделения правового блока филиала), подтверждающие наличие задолженности должника перед Обществом, для предъявления в регистрирующий орган возражений об исключении должника из ЕГРЮЛ. Подразделение правового блока филиала в течение 10 рабочих дней

с даты поступления от подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии филиала необходимых документов (но не позднее истечения установленного регистрирующим органом срока) обеспечивает предъявление в регистрирующий орган возражений на исключение должника из ЕГРЮЛ.

4.6.4.6. Работа с текущими платежами должника осуществляется в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества.

4.6.5. Инициирование обращений в правоохранительные органы и взаимодействие с ними

В случае совершения должностными лицами должника действий (бездействия) или обнаружения иных обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, подразделениями безопасности совместно с подразделениями правового обеспечения (при необходимости) направляются материалы в правоохранительные органы для проведения проверки в порядке, установленном статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «Подследственность».

Основаниями для направления материалов в правоохранительные органы являются сведения:

– о преднамеренном (умышленном) выводе должником денежных средств из своего оборота на цели, не связанные с основной производственной деятельностью, для извлечения выгод и преимуществ для себя и/или третьих лиц, повлекшем нанесение вреда правам и законным интересам Общества;

– о преднамеренном (умышленном) неисполнении должником договорных обязательств в части оплаты оказанных услуг при наличии на его расчетных счетах денежных средств, повлекшем причинение ущерба Обществу на сумму свыше 1 млн руб.;

– о совершении должником действий (бездействии), заведомо влекущих его неспособность в полном объеме исполнить требования Общества по денежным обязательствам и/или обязанность по уплате обязательных платежей, которые причинили ущерб Обществу свыше 2,25 млн руб. (создание искусственной кредиторской задолженности, умышленный отказ от истребования дебиторской задолженности и др.);

– о злостном уклонении должника от погашения кредиторской задолженности свыше 2,25 млн руб. после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, а также сведения о злостном неисполнении вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствовании их исполнению;

– иные сведения, подтверждающие наличие признаков совершения должником уголовно-наказуемых деяний.

Подразделение блока безопасности осуществляется последующий контроль за результатами рассмотрения направленных заявлений о привлечении к уголовной ответственности.

В случаях принятия правоохранительными органами решения об отказе в возбуждении уголовного дела и наличии оснований для обжалования отказа подразделение блока безопасности (при необходимости с участием подразделения правового блока) не позднее 10 рабочих дней с даты поступления постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направляет жалобу в прокуратуру, суд или вышестоящему руководителю правоохранительного органа, принявшего решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В случае не предоставления правоохранительными органами сведений о принятых решениях об отказе в возбуждении уголовного дела в установленные законодательством сроки в соответствии с требованиями части 2 статьи 145, части 4 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подразделение блока безопасности принимает все необходимые меры к получению данных процессуальных решений.

В рамках возбужденных уголовных дел подразделением блока безопасности (при необходимости с участием подразделения правового блока) в соответствии с положениями статей 44, 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в адрес следователя (дознавателя) или суда, проводящего расследование уголовного дела, направляется ходатайство/заявление о признании Общества гражданским истцом по уголовному делу и принятии мер по розыску имущества подозреваемых и обвиняемых лиц и наложения на него ареста, а также исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением (гражданский иск в рамках уголовного дела).

Организация работы с исполнительным листом по разрешенному гражданскому иску о возмещении вреда, причиненного преступлением, осуществляется в порядке, установленном п. 4.6.3 настоящего Регламента.

4.6.6. Альтернативные мероприятия

4.6.6.1. Ограничение режима потребления электроэнергии

Указанное мероприятие реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае невыполнения должником требований о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, необеспечения доступа к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам при осуществлении мероприятий по введению ограничения режима потребления электроэнергии, нарушение им требований Общества по оформлению акта согласования

технологической и (или) аварийной брони, подразделение правового блока не позднее 3 рабочих дней с даты поступления от подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии документов и информации, подтверждающих соответствующие действия (бездействие) должника, направляет заявление в территориальное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о привлечении должника к административной ответственности.

В случае невыполнения лицом, владеющим на законном основании электросетевым оборудованием, к чьим сетям опосредованно подключен должник, мероприятий по введению ограничения режима потребления электроэнергии, подразделение правового блока не позднее 3 рабочих дней с даты поступления от подразделения блока реализации услуг по передаче электрической энергии документов и информации, подтверждающих соответствующие действия (бездействие) территориальной сетевой организации и/или лица, владеющего на законном основании электросетевым оборудованием, к чьим сетям опосредованно подключен должник, направляет заявление в территориальное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Информация и документы по указанным выше фактам представляется подразделением блока реализации услуг по передаче электрической энергии в подразделение правового блока не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой фиксации нарушения.

4.6.6.2. Реструктуризация задолженности

По соглашению между Обществом и дебитором предусмотренные договором условия расчетов могут быть изменены, включая сроки и порядок погашения задолженности, уплаты процентов (неустойки), исполнения обязательств по обеспечению и иных обязательств, связанных с оплатой оказанных услуг по передаче электрической энергии. Указанные изменения оформляются соответствующими соглашениями о реструктуризации или мировыми соглашениями, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Соглашение о реструктуризации (или мировое соглашение) должно содержать условие о включении в состав реструктуризируемой задолженности законной (договорной) неустойки, рассчитанной с даты формирования основного долга до даты начала действия соглашения, а также условие о начислении процентов за пользование денежными средствами (предоставление рассрочки/отсрочки), рассчитываемых на сумму реструктуризируемой задолженности с даты начала действия соглашения и до даты ее фактического погашения.

При принятии решения о целесообразности заключения соглашения о

реструктуризации и об условиях такого соглашения Обществу необходимо анализировать обстоятельства, указанные в приложении 3 к настоящему Регламенту.

Рекомендуемые условия заключаемых соглашений о реструктуризации задолженности приведены в приложении 4 к настоящему Регламенту.

Если условия планируемого к заключению соглашения о реструктуризации соответствуют рекомендуемым, решение о заключении таких соглашений принимается менеджментом Общества с соответствующей компетенцией, если иное не предусмотрено законодательством и/или уставом. При этом не позднее 5 рабочих дней с даты заключения соглашения о реструктуризации общество направляет членам Комиссии копию соглашения и подробную пояснительную записку с обоснованием целесообразности принятого решения о его заключении, в том числе в отношении обстоятельств, указанных в приложении 3 к настоящему Регламенту.

В случае отклонения условий планируемого к заключению соглашения от рекомендуемых, не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты заключения соглашения уведомляет об этом членов Комиссии с приложением проекта соглашения и пояснений к нему, подписанных Генеральным директором Общества.

Не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от Общества уведомления о планируемом заключении соглашения о реструктуризации, при возникновении принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным документам, члены Комиссии вправе инициировать заседание Комиссии для рассмотрения вопроса о согласовании проекта соглашения на предложенных Обществом условиях. В этом случае председатель Комиссии не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от члена Комиссии предложения, организует проведение заседания Комиссии с участием Общества для принятия решения в отношении представленного проекта соглашения о реструктуризации задолженности.

В отсутствие предложений от членов Комиссии по рассмотрению вышеуказанного вопроса на заседании Комиссии ее председатель уведомляет Общество об отсутствии у членов Комиссии принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным документам и его праве самостоятельно принимать решение о заключении представленного проекта соглашения.

Соглашения о реструктуризации задолженности, мировые соглашения, а также иные соглашения, изменяющие порядок оплаты по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, должны быть подписаны исключительно Генеральным директором Общества.

4.6.6.3. Уступка права требования задолженности (цессия)

Одним из способов снижения задолженности является уступка права требования дебиторской задолженности третьему лицу.

Право требования просроченной задолженности потребителя услуг перед Обществом может быть уступлено на возмездной основе третьим лицам. Уступка права требования задолженности производится на основании договора с третьим лицом. В случае уступки права требования долга Общество извещает дебитора о состоявшемся переходе права требования, если иное не предусмотрено договором цессии.

Указанное право может быть реализовано по цене ниже суммы уступаемой задолженности (с дисконтом):

– в отношении оспариваемой, мораторной задолженности, а также задолженности, находящейся на стадии исполнительного производства;

– в отношении безнадежной задолженности.

Цена права требования задолженности в вышеуказанном случае определяется по результатам торгов.

При принятии решения о продаже на торгах дебиторской задолженности подразделения Общества должны руководствоваться следующим порядком реализации таких сделок:

– проведение оценки права требования задолженности специализированной организацией;

– проведение оценки целесообразности дальнейших мероприятий по продаже задолженности исходя из прогноза положительной разницы между всеми затратами на ее реализацию и ценой продажи, определенной на основании оценки;

– при принятии решения о целесообразности дальнейших мероприятий по продаже задолженности - заключение договора со специализированной организацией о продаже задолженности путем открытого аукциона;

– при принятии решения о нецелесообразности дальнейших мероприятий по продаже задолженности, а также в случае не заключения сделки по продаже задолженности в результате проведенного аукциона - реализация иных мероприятий, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Регламента.

Порядок, сроки и условия продажи прав требования к должнику на торгах полежат предварительному рассмотрению членами Комиссии. В этом случае Общество не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты начала проведения торгов направляет уведомление о планируемом проведении торгов с приложением проекта документа, определяющего порядок, сроки и условия продажи права требования задолженности к должнику на торгах, подписанных Генеральным директором Общества.

Не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от Общества уведомления о планируемом проведении торгов, при возникновении принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным документам, члены Комиссии вправе инициировать заседание Комиссии для рассмотрения вопроса о согласовании проведения аукциона по продаже права требования к должнику на предложенных Обществом условиях. В этом случае председатель

Комиссии не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от члена Комиссии предложения, организует проведение заседания Комиссии с участием Общества для принятия решения в отношении представленного Обществом проекта документа, определяющего порядок, сроки и условия продажи прав требования к должнику на торгах.

В отсутствие предложений от членов Комиссии по рассмотрению вышеуказанного вопроса на заседании Комиссии ее председатель уведомляет Общество об отсутствии у членов Комиссии принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным документам и его праве самостоятельно принимать решение о проведении торгов.

Предварительному рассмотрению членами Комиссии также подлежат планируемые к реализации Обществом сделки по заключению договора уступки права требования задолженности по номинальной стоимости (без дисконта) в сумме более 100 млн рублей, которые содержат хотя бы одно из следующих условий:

– расчеты с использованием векселей[12],

– отсрочку оплаты более 90 дней,

– рассрочку оплаты приобретаемой третьим лицом задолженности на срок более одного года.

В таких случаях Общество также не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты заключения договора уведомляет об этом членов Комиссии с приложением проекта договора и пояснений к нему, подписанных Генеральным директором Общества.

Не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от Общества уведомления о планируемом заключении договора уступки права требования задолженности, при возникновении принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным документам члены Комиссии вправе инициировать заседание Комиссии для рассмотрения вопроса о согласовании проекта договора на предложенных Обществом условиях. В этом случае председатель Комиссии не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от члена Комиссии предложения, организует проведение заседания Комиссии с участием Общества для принятия решения в отношении представленного проекта договора уступки права требования задолженности.

В отсутствие предложений от членов Комиссии по рассмотрению вышеуказанного вопроса на заседании Комиссии, ее председатель уведомляет Общество об отсутствии у членов Комиссии принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным документам и его праве самостоятельно принимать решение о заключении представленного проекта договора.

4.6.6.4. Факторинг

Уровень просроченной задолженности в расчетах с потребителем услуг

[12] могут применяться только банковские векселя.

может быть снижен путем заключения с факторинговой компанией, являющейся кредитной организацией или дочерней компанией по отношению к кредитной организации, и должником договора факторинга. При этом единственно возможной для Общества формой сделки является факторинг без регресса, который исключает риск возращения Обществом денежных средств факторинговой компании в результате неисполнения должником обязательств по договору факторинга, и за счет должника (комиссия за пользование денежными средствами на период представления должнику отсрочки платежа и комиссия за факторинговое обслуживание).

Если планируемый к заключению договор факторинга содержит условие о регрессе, Общество не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты заключения договора уведомляет об этом членов Комиссии с приложением проекта договора и пояснений к нему, подписанных Генеральным директором Общества.

Не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от Общества уведомления о планируемом заключении договора факторинга, при возникновении принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным Обществом документам, члены Комиссии вправе инициировать заседание Комиссии для рассмотрения вопроса о согласовании проекта договора на предложенных Обществом условиях. В этом случае председатель Комиссии не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от члена Комиссии предложения, организует проведение заседания Комиссии с участием Общество для принятия решения в отношении представленного проекта договора факторинга.

В отсутствие предложений от членов Комиссии по рассмотрению вышеуказанного вопроса на заседании Комиссии, ее председатель уведомляет Общество об отсутствии у членов Комиссии принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным Обществом документам и его праве самостоятельно принимать решение о заключении представленного проекта договора.

4.6.6.5. Отступное

По соглашению сторон обязательство потребителя услуг по оплате услуг по передаче электрической энергии может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (передачей имущества[13], ценных бумаг[14], иных объектов гражданских прав). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.

В случае если планируемое к заключению соглашение об отступном в сумме более 100 млн рублей содержит хотя бы одно из следующих условий:

[13] возможного к использованию в рамках профильной деятельности Общества.

[14] в данном случае под ценными бумагами могут рассматриваться только векселя, использование которых регулируется действующим организационно-распорядительным документом Общества/ПАО «Россети», регламентирующим порядок осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц.

– расчеты с использованием ценных бумаг[14],

– стоимость отступного ниже суммы погашаемой задолженности,

– Общество не позднее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты заключения соглашения уведомляет об этом членов Комиссии с приложением проекта соглашения и пояснений к нему, подписанных Генеральным директором Общества.

Не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от Общества уведомления о планируемом заключении соглашения об отступном, при возникновении принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным документам, члены Комиссии вправе инициировать заседание Комиссии для рассмотрения вопроса о согласовании проекта соглашения на предложенных Обществом условиях. В этом случае председатель Комиссии не позднее 5 рабочих дней, следующих после даты поступления от члена Комиссии предложения, организует проведение заседания Комиссии с участием Общества для принятия решения в отношении представленного проекта соглашения об отступном.

В отсутствие предложений от членов Комиссии по рассмотрению вышеуказанного вопроса на заседании Комиссии ее председатель уведомляет Общество об отсутствии у членов Комиссии принципиальных замечаний и/или вопросов к представленным документам и его праве самостоятельно принимать решение о заключении представленного проекта соглашения.

4.6.6.6. Списание дебиторской задолженности

Списание дебиторской задолженности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетной политикой Общества.

Основаниями для списания дебиторской задолженности являются:

– внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации дебитора;

– вступление в законную силу решения суда, принятого не в пользу Общества, которым не отрицается наличие задолженности, но в иске отказано по иным основаниям (пропуск срока исковой давности и др.);

– вынесение судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении исполнительного документа в случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 46 Федерального закона № 229;

– иные основания, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

V. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗАКОННОЙ НЕУСТОЙКИ

5.1. Расчет законной неустойки

5.1.1. Расчет производится в отношении каждого несвоевременно исполненного обязательства по оплате, в том числе по оплате планового (авансового) платежа[15] в соответствии с положениями пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения» и/или условиями заключенного с должником договора.

5.1.2. В целях обеспечения полного, правильного и своевременного расчета и взыскания сумм законной неустойки в Обществе должен быть установлен порядок взаимодействия между структурными подразделениями с учетом действующего распределения функциональных обязанностей в части расчета и учета предъявленных и оплаченных сумм.

5.2. Предъявление требований об оплате законной неустойки

5.2.1. Требование об оплате законной неустойки предъявляется одновременно с требованием по оплате основного долга за соответствующий расчетный период в соответствии с пунктом 4.6.2 настоящего Регламента.

Исключением являются следующие случаи:

– на момент формирования искового заявления основной долг погашен (1).

– сумма задолженности оспаривается должником (2).

В первом случае требование об оплате законной неустойки[16] заявляется отдельным иском по итогам каждого квартала, не позднее 20 рабочих дней по окончании квартала. Исковые требования формируются подразделением правового блока на основании соответствующих служебных записок (заявок) подразделения блока реализации по передаче электроэнергии филиала, направляемых не позднее 5 рабочих дней по окончании квартала.

Во втором случае требование об оплате штрафных санкций заявляется отдельным иском после рассмотрения судом дела о взыскании суммы основного долга - не позднее 10 рабочих дней с даты опубликования мотивированного постановления суда кассационной инстанции, а в случае не обжалования судебных актов в суде апелляционной или кассационной

[15] В случае наличия такого условия в договоре.

[16] При условии, что сумма требования составляет не менее суммы расходов Общества на направление иска заказным письмом.

инстанции - не позднее 10 рабочих дней с даты истечения процессуального срока для обжалования.

5.2.2. Исчисление неустойки необходимо производить за период просрочки платежа по договору до момента фактического исполнения судебного акта о взыскании задолженности.

Приложение 1

Требования
к работе в автоматизированной системе учета дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии

1. Отчетные формы и периодичность их формирования в АСУ ДЗ.

1.1. План-график и Отчет о выполнении Плана-графика формируются ежеквартально.

1.2. Отчет по форме ДЗ-1 формируется ежемесячно.

2. Подробный порядок выполнения операций пользователями в АСУ ДЗ описан в инструкциях, размещенных в АСУ ДЗ на вкладке «Документация», формы ввода для формирования отчетов по форме ДЗ-1, Плана-графика, Отчета о выполнении Плана-графика с их описанием закреплены в едином перечне сетевой отчетности, утвержденном организационно-распорядительным документом Общества.

3. Очередность и сроки внесения информации в АСУ ДЗ.

3.1. В срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Служба технической поддержки АСУ ДЗ открывает доступ для ввода информации за отчетный период.

3.2. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Ответственными пользователями на уровне филиала (бухгалтер и реализатор) в АСУ ДЗ вносится и утверждается информация, предусмотренная формами ввода: «Информация о начислениях и списаниях в расчетах с потребителями услуг (передача электроэнергии)», «Структура дебиторской задолженности в расчетах с потребителями услуг (передача электроэнергии)», «Информация о реструктуризированной задолженности в расчетах с потребителями услуг (передача электроэнергии)», «Информация о резервах по сомнительным долгам в расчетах с потребителями услуг (передача электроэнергии)», «Информация о начислениях и списаниях в расчетах за электроэнергию (компенсация потерь)», «Информация о резервах под оценочные обязательства в расчетах за электроэнергию (компенсация потерь)».

3.3. В срок до 22 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Ответственными пользователями на уровне филиала (реализатор) вносится и утверждается информация, предусмотренная формами ввода: «Информация об объемах оказанных услуг в расчетах с потребителями услуг (передача электроэнергии)», «Информация о разногласиях в расчетах с потребителями услуг (передача электроэнергии)», «Структура кредиторской задолженности и разногласий в расчетах за электроэнергию (компенсация потерь)», «План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности (передача электроэнергии)», «Информация о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности (передача электроэнергии)».

3.4. В срок до 22 числа месяца, следующего за отчетным периодом,

Ответственными пользователями на уровне филиала (юрист, реализатор[17]) вносится и утверждается информация, предусмотренная формами ввода: «Данные по исковой деятельности в отношении просроченной дебиторской задолженности (передача электроэнергии», «Данные о процедурах банкротства должников (передача электроэнергии)».

3.5. В срок до 22 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Ответственными пользователями на уровне филиала или исполнительного аппарата Общества (безопасность) вносится и утверждается информация, предусмотренная формами ввода: «Данные по исполнительным листам в отношении просроченной дебиторской задолженности (передача электроэнергии)», «Данные по обращениям и жалобам в правоохранительные и надзорные органы».

3.6. В срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Ответственными пользователями на уровне исполнительного аппарата Общества (бухгалтер, реализатор, юрист, безопасность) введенные на предыдущем этапе данные проверяются и утверждаются, после чего информация автоматически направляется на уровень ПАО «Россети» и становится недоступной для внесения изменений.

4. Порядок корректировки утвержденной в АСУ ДЗ информации.

4.1. В случае выявления несоответствий ранее представленной в АСУ ДЗ информации данные за соответствующие периоды подлежат обязательной корректировке. Для выполнения корректировок Ответственный пользователь на уровне исполнительного аппарата Общества (реализатор, юрист, безопасность) направляет по электронной почте в адрес Администратора АСУ ДЗ и Службы технической поддержки АСУ ДЗ скан-копию письма[18] об открытии соответствующих форм ввода и периода для корректировки ранее внесенных данных с указанием причин необходимости внесения изменений.

4.2. После получения по электронной почте согласования от Администратора АСУ ДЗ Служба технической поддержки АСУ ДЗ направляет по электронной почте в адрес Ответственного пользователя на уровне исполнительного аппарата Общества (реализатор, юрист, безопасность) и Администратора АСУ ДЗ уведомление об открытии периода на 1 рабочий день.

4.3. По истечении 1 рабочего дня Служба технической поддержки АСУ ДЗ закрывает период и направляет по электронной почте в адрес Ответственного пользователя на уровне исполнительного аппарата Общества (реализатор, юрист, безопасность) и Администратора АСУ ДЗ уведомление о закрытии периода.

5. Регистрация новых пользователей.

5.1. В случае необходимости регистрации в АСУ ДЗ нового пользователя, Ответственный пользователь на уровне исполнительного аппарата Общества (реализатор, юрист, безопасность) направляет по электронной почте заявку о регистрации пользователя с идентификационными данными (наименование

[17] В части информации по инициированным и введенным в отношении потребителей услуг процедурам банкротства по заявлениям иных кредиторов или самого должника (до момента автоматизации получения такой информации из открытых источников информации).

[18] Письмо за подписью соответствующего руководителя подразделения Общества соответствующего блока (блок реализации услуг по передаче электроэнергии, правовой блок, блок безопасности, бухгалтерского учета) в адрес руководителя подразделения блока реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети», ответственного за организацию работы с дебиторской задолженностью Общества.

Общества, филиала, должность, адрес электронной почты, номер служебного телефона, ФИО) в адрес Администратора АСУ ДЗ и Службы технической поддержки АСУ.

5.2. После получения по электронной почте согласования от Администратора АСУ ДЗ Служба технической поддержки регистрирует нового пользователя в течение 12 часов.

5.3. По результатам выполнения, Служба технической поддержки АСУ ДЗ направляет по электронной почте в адрес Ответственного пользователя на уровне исполнительного аппарата Общества (реализатор) и Администратора АСУ ДЗ уведомление о выполнении заявки.

6. Ведение справочников.

6.1. В целях обеспечения полноты, достоверности и актуальности данных в АСУ ДЗ Ответственными пользователями на уровне филиала или исполнительного аппарата Общества (реализатор), через Ответственного пользователя на уровне исполнительного аппарата Общества (реализатор), осуществляется ведение следующих справочников в АСУ ДЗ: «Контрагенты», «Договоры», «Мероприятия по снижению просроченной дебиторской задолженности».

6.2. Ответственный пользователь на уровне исполнительного аппарата Общества (реализатор) в период с 12 по 15 число месяца, следующего за отчетным, направляет по электронной почте соответствующую заявку в адрес Администратора АСУ ДЗ и Службы технической поддержки АСУ ДЗ.

6.3. После получения по электронной почте согласования от Администратора АСУ ДЗ Служба технической поддержки АСУ ДЗ проверяет наличие уникальной записи о контрагенте, договоре или мероприятии в справочнике и, в случае ее отсутствия, добавляет/изменяет информацию в соответствующем справочнике.

6.4. По результатам выполнения Служба технической поддержки АСУ ДЗ направляет по электронной почте в адрес Ответственного пользователя на уровне исполнительного аппарата (реализатор) и Администратора АСУ ДЗ уведомление о выполнении заявки. Ответственный пользователь на уровне исполнительного аппарата (реализатор) уведомляет по электронной почте о выполнении заявки Ответственного пользователя на уровне филиала (реализатор).

7. Получение консультаций и решение технических проблем

7.1. В случае возникновения проблемы при использовании АСУ ДЗ Ответственный пользователь филиала должен обратиться по электронной почте в Службу технической поддержки АСУ ДЗ с подробным описанием проблемы (вложив в сообщение скриншоты экрана монитора), указанием Общества, своей должности, ФИО и темы письма «АСУ ДЗ». Также Ответственный пользователь может получить консультацию Службы технической поддержки АСУ ДЗ по телефону.

7.2. Оператор call-центра Службы технической поддержки АСУ ДЗ определяет уровень приоритета запроса заявленной проблемы по градации: высокий, средний, низкий.

Проблема низкого уровня приоритета предполагает решение проблемы службой технической поддержки в течение 4 суток с даты поступления заявки.

Проблема среднего уровня приоритета предполагает решение проблемы

службой технической поддержки в течение 2 суток с даты поступления заявки.

Проблема высокого уровня приоритета предполагает решение проблемы службой технической поддержки в течение 1 суток с даты поступления заявки.

7.3. После устранения проблемы Службой технической поддержки АСУ ДЗ Ответственному пользователю филиала в электронном сообщении о завершении заявки предлагается согласиться с устранением проблемы либо отклонить предложенное решение с описанием мотивировки. В случае мотивированного отклонения предложенного решения заявка по данной проблеме возвращается в работу в Службу технической поддержки АСУ ДЗ.

7.4. В случае несогласия Ответственного пользователя с присвоенным уровнем приоритета запроса он может обратиться с данным вопросом к Администратору АСУ ДЗ. Администратор АСУ ДЗ после оценки степени критичности указанной проблемы может повысить уровень приоритета запроса по ней, обратившись в Службу технической поддержки АСУ ДЗ.

Приложение 2

Примерный перечень документов, передаваемых подразделением блока реализации услуг по передаче электрической энергии в подразделение правового блока в целях обеспечения процесса взыскания просроченной задолженности в судебном порядке

1. Акты об оказании услуг по передаче электроэнергии, счета с подтверждением их направления контрагенту (и/или получения контрагентом - в зависимости от условий договора).

2. Пояснительная записка за подписью руководителя подразделения блока реализации услуг по передаче электроэнергии с пояснениями и обоснованием правомерности расчета (в случаях неактирования услуг контрагентом и/или актирования с разногласиями).

3. Претензия с приложением документов об отправлении и получении претензии (за исключением случаев отнесения претензионной работы к компетенции подразделения правового блока).

4. Документы, подтверждающие оплату и данные об изменении задолженности (в случаях частичного исполнения требований, в том числе в порядке претензионной работы или корректировки начислений).

5. Акты сверок с указанием сумм согласованных и несогласованных задолженностей, акты инвентаризации расчетов (при их наличии).

6. Акты, расчеты к ним, возражения потребителя или сбытовой компании (гарантирующего поставщика), переписка и прочее (при предъявлении требований о взыскании неучтенного потребления).

7. Поручительство третьих лиц, банковская гарантия, подтверждение обеспечительного платежа и прочее (в случаях предоставления потребителем гарантии оплаты).

8. Соглашение с документами, подтверждающими его исполнение или неисполнение (в случаях заключения с контрагентом соглашения о реструктуризации задолженности, договора уступки права требования задолженности, произведенного зачета встречных однородных требований, получение в счет погашения задолженности отступного и прочее).

9. Уведомления о предстоящем ограничении, акты и прочее (при введении ограничения режима потребления электрической энергии).

Приложение 3

Обстоятельства, учитываемые Обществом при принятии решения о целесообразности заключения соглашения о реструктуризации задолженности и об условиях такого соглашения

1. Финансовое положение должника. Необходимо провести анализ потенциала дебитора по погашению просроченной задолженности при сохранении платежной дисциплины по текущим обязательствам исходя из таких показателей как EBITDA, операционный денежный поток, кредитное плечо, а также оценки доступности кредитных ресурсов, величины чистых активов, качества дебиторской задолженности и финансовых вложений, соотношения эталонной выручки и собственной необходимой валовой выручки, объема исковых требований третьих лиц.

2. Готовность предоставления гарантий, поручительств и залогов по соглашению о реструктуризации задолженности.

3. Объем возможного урегулирования разногласий в рамках планируемого к заключению соглашения и прочих экономических эффектов, получаемых Обществом (например, переход на порядок зачисления поступивших платежей, согласно которому обязательства погашаются в очередности по сроку давности их образования, начиная с более поздних расчетных периодов);

4. Возможность оказания финансовой поддержки должнику со стороны его акционеров и конечных бенефициаров;

5. Возможность в той или иной степени контролировать денежные потоки должника и минимизировать риск вывода активов.

Приложение 4

Рекомендуемые условия заключаемых соглашений о реструктуризации задолженности

1. Эффективная ставка по соглашению о реструктуризации - на уровне не менее средневзвешенной ставки по долговому портфелю, но не ниже документально подтвержденной ставки по привлечению кредитных ресурсов на срок выше одного года, доступных для Общества на момент заключения соглашения о реструктуризации.

2. Условия расторжения соглашения:

2.1. Неисполнение графика погашения реструктуризированной задолженности.

2.2. Нарушение текущих обязательств по оплате (возникших после даты заключения соглашения) в рамках действующего договора оказания услуг по передаче электроэнергии.

2.3. Формирование должником в расчетах по текущим обязательствам разногласий в объемах выше допустимых (согласованных соглашением)[19].

[19] Только для контрагентов, ранее сформировавших практику оспаривания предъявляемой Обществом стоимости услуг по передаче электрической энергии.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись